

ABDUL RASHID BIN KAMARULZAMAN

lawan

INTAN FARINA BINTI SAHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 2 Jun 2023 bersamaan 13 Dzulkaedah 1444H]

Rayuan No. 10000-025-0029-2022

[Rayuan Terhadap Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak dibawah seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: *En Haris bin Md Nor dari Tetuan Adnan Sharida & Associates*

Peguam Syarie Responden: *Tidak diwakili.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas keseluruhan perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes no. 10100-025-0230-2021 yang telah diputuskan pada 6 /4/ 2022. Perintah tersebut sepertimana berikut:

- 1.1 *Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff untuk mengubah perintah penjagaan*
- 1.2 *Mahkamah menolak tuntutan balas Defendan.*

1.3 Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, kes Mal Saman No: 10100-028-037-2019 bertarikh 8 April 2019 dikekalkan.

[2] Perayu tidak berpuas hati dengan perintah tersebut, telah memfailkan notis rayuan pada 18 April 2022 dan seterusnya memfailkan alasan rayuannya bertarikh 5/7/2022 dengan memplidkan tiga (5) alasan rayuan seperti di muka surat 99-110 rekod rayuan yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut iaitu :-

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan Plaintiff dan Defendan telah bersetuju dengan pilihan anak-anak dan memutuskan kes sebagaimana pilihan tersebut.
- ii. Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila menguatkuasakan pemakaian seksyen 131 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dalam keputusan kes.
- iii. Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila menggunakan seksyen 77 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 namun tidak membicarakan kes tersebut.
- iv. Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila menyoal anak-anak tersebut di dalam kamar hakim hanya berkenaan pilihan anak-anak tersebut untuk dijaga oleh Plaintiff

atau Defendan sahaja tanpa kehadiran peguam syarie ataupun pihak-pihak

- v. Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak membenarkan Peguam Syarie Defendan untuk berbincang dengan Defendan setelah mendengar pilihan anak-anak bahawa anak-anak ingin kekal dijaga sepertimana perintah persetujuan.

Fakta Kes

[3] - Perayu dan Responden telah bernikah pada 3/10/2008 dan telah bercerai pada 8/10/2018 dengan talaq satu. Hasil pernikahan, mereka telah dikurniakan enam (6) orang cahaya mata iaitu:-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 3.1.Nur Zahirah binti Abdul Rashid | (No. K/P: 090731-10-2054) |
| 3.2.Muhammad Zikri bin Abdul Rashid | (No. K/P: 101112-10-2355) |
| 3.3.Muhammad Azman bin Abdul Rashid | (No. K/P: 111117-10-2329) |
| 3.4.Muhammad Azlan bin Abdul Rashid | (No. K/P:111117-10-2327) |
| 3.5.Nur Arisya binti Abdul Rashid | (No. K/P: 130411-10-0774) |
| 3.6.Nur Adriana binti Abdul Rashid | (No. K/P :160911-10-1746) |

“selepas ini dikenali sebagai ‘anak-anak tersebut’”.

[4] Satu perintah hak penjagaan anak atas persetujuan bersama telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 8/4/2019 melalui kes no 10100-028-0237-2019 yang memerintahkan sebagaimana berikut:

1. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak-anak yang bernama seperti berikut:

i. Nur Zahirah binti Abdul Rashid (No. K/P: 090731-10-2054)

ii. Nur Arisya binti Abdul Rashid (No. K/P: 130411-10-0774)

iii. Nur Adriana binti Abdul Rashid (No. K/P :160911-10-1746)

(selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut” adalah diberikan kepada pihak Plaintif (ibu))

iv. Muhammad Zikri bin Abdul Rashid (No. K/P: 101112-10-2355)

v. Muhammad Azman bin Abdul Rashid (No. K/P: 111117-10-2329)

vi. Muhammad Azlan bin Abdul Rashid (No. K/P:111117-10-2327)

(selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut” adalah diberikan kepada pihak Defendan (bapa))

[5] Responden telah memfailkan tuntutan ubah perintah hak jagaan anak dengan memohon jagaan kekal keenam-enam anak tersebut diberikan kepada Responden manakala Perayu diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut sebanyak dua kali sebulan.

[6] Manakala Perayu telah memfailkan tuntutan balas dengan memohon hak jagaan kekal semua anak-anak tersebut diberikan kepada Perayu dan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Responden setiap Sabtu bermula 8.00 pagi sehingga Ahad selewatnya jam 8.00 malam.

[7] Selanjutnya, pada 6/4/2022 anak-anak tersebut telah dipanggil untuk ditemubual oleh Mahkamah bagi mendengar pilihan masing-masing. Mahkamah telah membuat keputusan sebagaimana di perenggan 1 di atas pada hari yang sama setelah selesai sesi temubual bersama anak-anak tersebut.

[8] Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan untuk mengekalkan perintah dalam hak jagaan kekal yang diputuskan melalui kes Saman No: 10100-028-037-2019 bertarikh 8/4/2019 atas alasan Perayu dan Responden bersetuju kes ubah perintah hak jagaan anak diselesaikan melalui pilihan anak-anak sendiri dan setelah mahkamah menemubual anak-anak tersebut yang memilih untuk mengekalkan status quo hak penjagaan sebagaimana perintah terdahulu.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Terlebih dahulu kami ingin mengulas berkaitan hujahan Responden yang mana format hujahan Responden lebih mirip kepada penyata pembelaan dengan menyatakan persetujuan dan penolakan terhadap hujahan Perayu. Selain itu, Responden telah memasukkan fakta-fakta berkaitan tuntutan balas Responden dalam hujahan tersebut.

[10] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa tujuan Notis Rayuan Balas difailkan ialah untuk mengemukakan hujah mengapa keputusan yang dirayu itu patut diubah dan bukannya bertujuan untuk mengekalkan keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara sebagaimana yang dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Notis rayuan balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari daripada tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang

cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

[11] Oleh yang tersebut, kami berpendapat bahawa platform yang tepat untuk Responden memasukkan fakta berkaitan tuntutan balas adalah dengan memasukkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penyampaian Notis Rayuan kepadanya dan bukannya melalui hujahan Responden.

[12] Setelah kami meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan bahawa hak jagaan anak-anak tersebut dikekalkan sebagaimana perintah hak jagaan terdahulu berdasarkan pilihan anak-anak.

[13] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah berpegang pada temubual anak-anak tersebut sahaja tanpa diadakan perbicaraan secara menyeluruh pada setiap isu sebelum perintah dikeluarkan, maka sudah semestinya ia tidak akan mendatangkan keadilan terhadap diri Perayu. Ini adalah bertentangan dengan kehendak hukum Syarak dan undang-undang.

[14] YA Hakim Bicara sepatutnya tidak menerima sepenuhnya pilihan yang telah dibuat oleh anak-anak tersebut untuk tinggal bersama siapa sebaliknya memberi perhatian berdasarkan situasi dan keperluan serta kebajikan anak-anak tersebut walaupun anak-anak tersebut telah membuat pilihan sendiri.

[15] Perayu turut menyangkal bahawa Perayu dan Responden telah menyatakan persetujuan untuk memutuskan kes ubah perintah hak jagaan anak tersebut

berdasarkan pilihan anak-anak tersebut sebagaimana dalam perenggan 6 Alasan Penghakiman di halaman 82 Rekod Rayuan.

[16] Responden dalam menjawab hujah Perayu turut menyatakan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kes ubah perintah jagaan anak berdasarkan pilihan anak-anak tersebut sedangkan Responden tidak pernah menyatakan persetujuannya atas pilihan anak-anak tersebut.

[17] Fakta dalam kes ini adalah Perayu dan Responden telah bersetuju agar anak-anak tersebut ditemubual oleh Mahkamah untuk menyatakan pilihan penjaga mereka masing-masing. Oleh yang demikian, Mahkamah telah diberikan mandat yang secukupnya oleh kedua-dua pihak untuk mengadakan sesi temubual dengan anak-anak tersebut.

[18] Dalam memutuskan isu ini, kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara dimuka surat 78-85 Rekod Rayuan. Kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah mengulas berkaitan kewajaran anak membuat pilihan di perenggan 8-14 Alasan Penghakimannya. Berdasarkan ulasan di atas, kami dapati Hakim Bicara telah berpuas hati dengan sesi temubual bersama anak-anak tersebut dan mengesahkan bahawa anak-anak tersebut telah mumaiyiz melainkan anak bongsu pihak-pihak yang mana penjaganya adalah ibu sebagaimana yang tertakluk dibawah seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[19] Berkaitan prosedur ataupun tatacara bagaimana Mahkamah melaksanakan sesi temubual tersebut tidaklah diperuntukkan secara nyata di dalam mana-mana undang- 7 undang, kaedah ataupun arahan amalan. Ianya tertakluk kepada budibicara Mahkamah. Namun, perlaksanaan kuasa budibicara ini hendaklah dibuat berdasarkan prinsip keadilan.

[20] Hak anak-anak tersebut membuat pilihan juga jelas diperuntukkan dalam seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

[21] Selain daripada itu kami juga mendapati YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan keharusan anak yang telah mumaiyiz untuk membuat pilihan di perenggan 8 Alasan Penghakiman. Antaranya kami perturunkan semula petikan di dalam kitab yang ditulis oleh Dr Wahbah al-Zuhailly yang di terjemahkan iaitu Fiqh dan Perundangan, Jilid IV, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1996, halaman 126 yang menjelaskan:-

“Mumaiyiz ialah peringkat di mana kanak-kanak sudah boleh membezakan diantara yang baik dengan yang buruk dan diantara yang memberi faedah dengan yang memberi mudarat, serta dia dapat memahami makna ungkapan-ungkapan ayat secara umum. Umpamanya dia memahami makna “jual” itu sebagai melepaskan harta dan makna “beli” ialah mendapat milik.”

[22] Dalam rayuan ini kami mendapati YA Hakim Bicara telah membuat keputusan berkaitan tuntutan Perayu di peringkat awal prosiding sebelum menjalankan perbicaraan. Keputusan tersebut telah dibuat oleh YA Hakim Bicara dalam keadaan pliding telah lengkap dan tidak ada apa-apa permohonan sampingan yang melibatkan interim atau interlokutori difailkan oleh pihak-pihak.

[23] Bagi maksud tersebut YA Hakim Bicara dalam prosiding bertarikh 12/1/2022 telah memberi arahan kepada pihak-pihak untuk membawa anak-anak tersebut hadir ke mahkamah manakala sesi temubual hakim bersama anak-anak tersebut telah diadakan pada 6/4/2022 iaitu tarikh yang sama keputusan kes ini diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

[24] Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman, hanya terdapat dua isu yang telah diulas oleh YA Hakim Bicara iaitu peruntukkan undang-undang dan hukum syarak serta pertimbangan mahkamah tanpa YA Hakim Bicara mengulas mengenai kebajikan anak-anak tersebut yang menjadi fakta material dalam penentuan sesuatu hak jagaan.

[25] Mahkamah dalam memutuskan hak jagaan anak hendaklah memberikan pertimbangan utama kepada kebajikan anak-anak tersebut sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 87 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor)2003 yang memperuntukkan seperti berikut:

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[26] Seterusnya kami merujuk kepada kes rayuan Negeri Selangor, Roshidi bin Zakaria *lwn* Rosmawati binti Mahfar [Kes Rayuan No: 10000-028-0133-2019] yang mana Perayu telah memfailkan rayuan tuntutan hak jagaan anak atas alasan prosiding kes diteruskan dengan pemfailan hujah tanpa melalui proses mengambil keterangan dari pihak-pihak. Panel Hakim Rayuan dalam kes ini telah menolak rayuan Perayu dan bersetuju dengan tindakan hakim bicara yang memutuskan kes bukan sahaja melihat kepada pilihan anak-anak malah mengadakan prosiding perbicaraan dengan mengambil keterangan pihak-pihak.

[27] Panel Hakim Rayuan dalam kes di atas menyatakan dalam alasannya sebagaimana berikut:

Oleh yang demikian, dengan hormatnya kami mengatakan bahawa dakwaan Perayu bahawa prosiding kes tuntutan hak jagaan ini diteruskan dengan hujahan tanpa mengambil keterangan pihak-pihak adalah menyimpang dan tidak betul. Kami mendapati bahawa kedua-dua pihak iaitu Perayu dan Responden telah memberi keterangan masing-masing, malah Perayu juga telah mengemukakan saksi bagi menyokong kesnya. Oleh itu tidak timbul sama sekali Hakim Bicara tidak mengambil keterangan dalam kes tuntutan hak jagaan ini.

[28] Dalam melaksanakan sesi temubual dengan anak-anak, Hakim Bicara perlulah memastikan keutamaan diberikan kepada kemaslahatan dan kebajikan anak-anak tersebut melebihi kemaslahatan dan kepentingan kedua-dua ibu bapanya. Berdasarkan rekod keterangan, kami mendapati bahawa YA Hakim bicara telah tidak memberikan pertimbangan sewajarnya dalam perkara ini. Ini dapat dilihat dalam halaman 92 Rekod Rayuan dimana YA Hakim bicara hanya

mencatat mengenai pilihan anak-anak tanpa bertanya dengan lebih terperinci mengapa pilihan tersebut dibuat.

[29] Mahkamah merujuk kepada pandangan *Imam Ibnu Qayyim* di dalam kitab *Zaadul Ma'ad* jilid 5, muka surat 2004-2005, Cetakan Darul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1998M yang bermaksud :

Aku pernah mendengar syeikhku berkata telah berselisih faham kedua ibubapa akan seorang anak di hadapan hakim bicara tentang siapakah yang berhak memelihara atau menjaga anaknya. Kemudian Hakim itu menyuruh anak itu memilih untuk tinggal bersama mereka antara ibu atau bapanya lalu anak itu memilih bapanya. Berkata ibunya kepada Hakim, cubalah tuan tanya kepada anak itu apa sebabnya anak itu memilih bapanya, Lalu Hakim berkenaan bertanya kepada anak tersebut. Anak tersebut menjawab “ibuku menghantarku ke tempat mengaji al-Quran dan fardhu ain pada tiap-tiap hari dan guruku acap kali memukulku, manakala bapaku membiarkan aku bermain-main bersama dengan kawan-kawanku. Sebab itu aku suka tinggal dengan bapaku. Bila mendengar penjelasan anak itu, Hakim telah memerintahkan hak jagaan diberikan kepada ibu mereka dengan katanya “engkaulah yang lebih berhak memelihara anakmu itu”

[30] Kami mendapati isu-isu awal yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara tersebut ialah isu mengenai fakta dan bukannya isu berkaitan bidang kuasa mahupun isu berkaitan persoalan undang-undang. Kami berpendapat isu-isu tersebut yang melibatkan persoalan fakta seharusnya diputuskan oleh Mahkamah

setelah menjalankan perbicaraan penuh dengan mengambil kira keterangan dan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak-pihak selaras dengan kaedah

البينة على المدعي واليمين على من انكر

[31] Kami berpendapat keterangan adalah elemen yang sangat penting dalam membuat sesuatu keputusan. Dengan adanya keterangan yang baik seseorang Hakim akan mampu menilai dan membuat keputusan yang adil dan saksama. Dalam konteks ini Mahkamah perlu memastikan pihak-pihak seharusnya diberi peluang yang sama untuk mengemukakan dakwaan atau pembelaan melalui perbicaraan yang dijalankan.

[32] Dalam ketentuan syariat Islam, seseorang hakim tidak boleh memberikan keputusan kepada satu pihak, sehingga dia mendengar keterangan pihak lainnya. Jika bertindak demikian, maka hakim telah melakukan kezaliman dan ketidakadilan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali r.a, dia menyatakan, Rasulullah S.A.W bersabda :

“Apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.” [Sunan Abu Dawud (3582), Sunan At-Tirmidzi (1331), At-Tirmidzi berkata, “Hadith hasan.” Dan disahihkan Al-Albani (Irwa’ Al-Ghalil/2647)]

[33] Diriwayatkan Ibnu Hibban, di dalam Shahih-nya disebutkan;

“Manusia akan meminta keputusan hukum. Apabila ada dua orang yang bersengketa mendatangimu, maka janganlah engkau

menetapkan keputusan hukum untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan pihak lainnya, karena dengan demikian engkau dapat mengetahui siapa yang benar.” [Shahih Ibnu Hibban 5065]

[34] Imam Ash-Shan’ani r.a dalam kitab Subulus Sallam, berkata;

“Hadith di atas menjadi bukti bahawa seorang hakim wajib pertama-tama mendengarkan dakwaan pihak kena tuntutan (mudda’i), kemudian mendengarkan jawapan pihak kena tuntutan (mudda’a alaih). Hakim tidak boleh menetapkan keputusan hukum hanya dengan mendengarkan dakwaan pihak menuntut, sebelum mendapatkan jawapan pihak kena tuntutan. Apabila dia memutuskan sebelum mendengar jawapan secara sengaja, maka keputusannya dianggap tidak sah dan keputusan hakim pun menjadi cacat.” (Al-Imam Muhammad bin Ismai; al-Kahlani as-Shan’ani al-Yamani, Subulus Salam Syarh Bulughi Maram min Jam’I Adillatil Ahkam, (W.1059H), Jld. 2, hlm. 571)

[35] Selain itu, kami berpendapat keperluan untuk mendengar dan menghalusi keterangan berkaitan isu fakta juga dapat dilihat berdasarkan peruntukan Seksyen 72 dan 75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 72

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda’ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda’a ‘alaih)

Seksyen 75

Beban membuktikan tentang apa-apa fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan Mahkamah mempercayai tentang kewujudan fakta itu.

Beban-beban untuk mengemukakan keterangan dan membuktikan tentang apa-apa fakta tertentu hanya dapat dilakukan apabila Mahkamah memberi peluang yang saksama kepada pihak-pihak melalui proses perbicaraan sehingga selesai.

[36] Dalam hal ini, dengan hormatnya kami turut merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **MAIS lawan Hicom Gamuda Development Sd. Bhd.** [2012] JH 34(1) 35 yang menyatakan:

“Kami berpendapat bahawa isu ini bukan merupakan isu bidang kuasa atau melibatkan persoalan undang-undang. Sebaliknya ia merupakan isu tentang fakta yang perlu diputuskan selepas mendengar dan memperhalus keterangan semua pihak yang berkaitan. Ia sudah pasti hanya berlaku melalui perbicaraan penuh....”

[37] Kami berpuas hati bahawa keputusan Hakim Bicara memanggil anak-anak tersebut untuk menyatakan pilihan mereka adalah bertepatan dengan kehendak seksyen 85 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 namun tindakan YA Hakim Bicara yang membuat keputusan berkaitan isu fakta tanpa menjalankan perbicaraan penuh adalah menyalahi peruntukkan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Oleh itu,

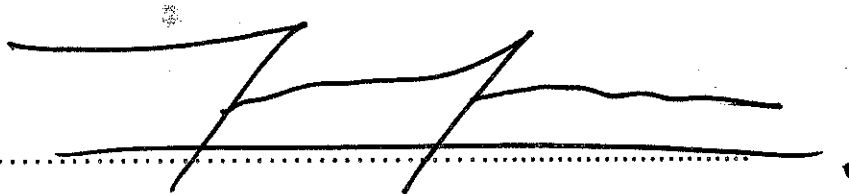
Tindakan ini merupakan suatu kekhilafan dan ia mewajarkan kami untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah Perayu dan Responden, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-025-0230-2021 bertarikh 6/4/2022 **DIBATALKAN**.
3. Kes tersebut hendaklah diteruskan dengan perbicaraan.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

S. 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

